

1501679-59.2020.8.26.0066

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material. Também foi acolhida a tese de que, afastada a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância por furto, "eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

2ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América

CEP: 14783-195 - Barretos - SP

Telefone: (17) 3322-5700 - E-mail: barretos2cr@tjsp.jus.br

0007626-76.2017.8.26.0066 - lauda

CONCLUSÃO: Em 01 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Excelentíssimo Juiz de Direito Dr. Luciano de Oliveira Silva. Eu, Vinicius Custódio dos Santos, Assistente Judiciário, subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

1501679-59.2020.8.26.0066

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MIGUEL CARLOS RINGUE

Vistos.

MIGUEL CARLOS RINGUE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, caput, do Código Penal.

Extrai-se da inicial que policiais militares se depararam com o autuado MIGUEL CARLOS em atitude suspeita saindo da loja Cris Bombom e Fantasia, sendo que após abordá-lo localizaram 01 (uma) máscara de terror em suas vestes, subtraída do estabelecimento anteriormente mencionado.

A denúncia foi recebida às fls. 76/77.

O réu foi citado (fl. 150) e apresentou resposta à acusação (fls. 154/160), em que pugnou pela absolvição sumária ante a atipicidade material da conduta.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Apesar do recebimento da denúncia, salutar desde já o julgamento antecipado da lide penal, com fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em que pese restar demonstrada a autoria delitiva e tipicidade formal do delito praticado, necessária a aplicação do princípio da insignificância, causa esta suprallegal de exclusão da tipicidade, vez que elimina a tipicidade material da conduta delitiva.

Quanto ao princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal fixou orientação para sua aplicação:

Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social. (Precedente). 2. No julgamento conjunto dos HC's 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016) o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material. Também foi acolhida a tese de que, afastada a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância por furto, "eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade". 3. No caso em análise, trata-se de furto simples de um botijão de gás usado, avaliado em R\$ 80,00 (oitenta reais), em que a res furtiva, além ser de pequena monta, foi restituída à vítima. Ademais, não está caracterizada a habitualidade delitiva específica em delitos patrimoniais. 4. Recurso provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, que reconheceu a aplicação do princípio da insignificância e absolveu o paciente do delito de furto. (RHC 140017/SC, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 13/06/2017).

Desse modo, para aplicação do princípio da insignificância, resta necessário o preenchimento de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica causada.

É o que se verifica nos presentes autos. A vantagem auferida pelo denunciado decorrente da subtração dos produtos foi de apenas R\$50,00 (cinquenta reais), ou seja, menos de 6% (por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que evidencia a inexpressividade da lesão jurídica provada, inclusive porque o bem foi restituído ao estabelecimento vitimado

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO TENTADO. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO E DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS DESCONSIDERADOS. ESTELIONATO CONSUMADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PREJUÍZO AVALIADO EM 12% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Configurada se encontra a prescrição da pretensão punitiva do crime de estelionato tentado, não incindo no caso a fração de aumento decorrente da continuidade delitiva. 2. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. A prática de estelionato, com dano no valor de R\$

62,00, representando aproximadamente 12% do valor do salário mínimo, deve ser tida como de inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 448.687 - SC (2018/0104838-1) RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO; AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL; 02/04/2019) grifo nosso.

Por fim, consigno que a existência de maus antecedentes ou de reincidência não afasta, de per si, a aplicação do princípio da insignificância, devendo ser analisados os requisitos anteriormente mencionados, conforme entendimento consolidado do Egrégio Supremo Tribunal Federal:

“No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de aplicação do princípio da bagatela em casos a envolver reincidentes. Nesse sentido, cito o HC: 112.400/RS de minha relatoria, DJe 8.8.2012 e o HC 116.218/MG, de minha relatoria, no qual foi designado redator para o acórdão o Min. Teori Zavascki. É que, para aplicação do princípio em comento, somente aspectos de ordem objetiva do fato devem ser analisados. E não poderia ser diferente. É que, levando em conta que o princípio da insignificância atua como verdadeira causa de exclusão da própria tipicidade, equivocadamente é afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato de o paciente possuir antecedentes criminais. Partindo-se do raciocínio de que crime é fato típico e antijurídico ou, para outros, fato típico, antijurídico e culpável, é certo que, uma vez excluído o fato típico, não há sequer que se falar em crime. É por isso que reputo mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa, o fato em si, não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato.” (HC nº 140.201/MG. Rel. Min. Gilmar Mendes)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido veiculado na denúncia e o faço para ABSOLVER SUMARIAMENTE o réu MIGUEL CARLOS RINGUE, RG 51.429.124, das imputações contidas na peça acusatória, com fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado desta, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Sem custas, na forma da lei.

P. I. C.

Barretos, 01 de dezembro de 2022

Juiz de Direito: Luciano de Oliveira Silva

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA